Maître d'Ouvrage

Commune de VEREAUX

Mairie

6 Route de Sancoins

18600 VEREAUX

Téléphone : 02.48.74.01.05

E-mail : commune.vereaux@orange.fr

Objet du Marché

REHABILITATION D'UN BATIMENT COMMUNAL : RESTAURANT ET LOGEMENT

Marché Public de Travaux

Acte d'engagement (A.E)

Maîtrise d'œuvre

Société DC4 Bâtiment

Rue des violettes

18200 Orval

Téléphone : 06.48.80.20.41

E-mail : cdherret@orange.fr

Sommaire

1. Identification du contractant 3

2. Objet du marché et allotissement 5

2.1. Objet du marché 5

2.2. Allotissement du marché 5

3. Intervenants 5

4. Délais d'exécution 6

4.1. Délais d'exécution 6

5. Montant de l'offre 6

6. Sous-traitance 8

7. Avances et règlement des comptes 9

7.1. Avances 9

7.2. Règlement des comptes 9

8. Identification du pouvoir adjudicateur 10

9. Pièces à produire 11

10. Acceptation de l'offre 12

Annexe à l'acte d'engagement en cas de sous-traitance 13

1. Identification du contractant

Nom, prénom, qualité et adresse professionnelle du signataire :

Nom :

Prénom :

Qualité :

Adresse professionnelle :

- Agissant pour mon propre compte
- Agissant pour le compte de la société

Après avoir pris connaissance du cahier des clauses administratives particulières (C.C.A.P), et des documents qui y sont mentionnés, et après avoir fourni les pièces prévues aux articles 44, 45 et 46 du Code des marchés publics,

Je m'engage, sans réserve, conformément aux conditions, clauses et prescriptions imposées par le Cahier des clauses administratives particulières, à exécuter les travaux qui me concernent, dans les conditions ci-après définies.

L'offre ainsi présentée ne nous lie toutefois que si son acceptation nous est notifiée **dans un délai de 120 jours à compter de la date limite de réception des offres fixée par le règlement de la consultation.**

Le prestataire unique ou le mandataire du groupement :

Raison sociale :

Numéro SIRET :

Numéro registre du commerce :

Numéro répertoire des métiers :

Code NAF :

Adresse :

Code postal :

Ville :

Téléphone :

Courriel :

- AFFIRME, sous peine de résiliation de plein droit du marché, que je suis titulaire (cas d'une personne physique) d'une police d'assurance garantissant l'ensemble des responsabilités que j'encours :

  Compagnie :

N° police :

- AFFIRME, sous peine de résiliation de plein droit du marché, que la société (cas d'une personne morale) pour laquelle j'interviens, est titulaire d'une police d'assurance garantissant l'ensemble des responsabilités qu'elle encourt :

  Compagnie :

  N° police :

En cas de sous-traitance :

Sous-traitant 1

Raison sociale :

Numéro SIRET :

Numéro registre du commerce :

Numéro répertoire des métiers :

Code NAF :

Adresse :

Code postal : Ville :

Téléphone : Fax :

Courriel :

- CONFIRMONS, sous peine de résiliation de plein droit du marché, que les sous-traitants proposés dans le présent document répondent aux conditions ci-dessus et qu'ils sont également titulaires de polices d'assurances garantissant les responsabilités qu'ils encourent.

1er sous-traitant

Compagnie :

N° police :

L'offre ainsi présentée ne me lie toutefois que si l'attribution du marché a lieu dans un délai de 120 jours à compter de la date limite de réception des offres.

2. Objet du Marché et Allotissement

2.1. Objet du marché :

La réhabilitation d'un logement.

Il est lancé suivant une procédure adaptée ouverte avec négociation, en application de l'article 28 du Code des Marchés Publics et librement définie par le pouvoir adjudicateur.

2.2. Allotissement du marché :

Le présent marché fait l'objet d'une décomposition en 8 lots :

L'offre de l'entreprise concerne :

- **Lot N° 01 : DEMOLITION / MAÇONNERIE**
- **Lot N° 02 : CHARPENTE / COUVERTURE**
- **Lot N° 03 : PLATRERIE / ISOLATION / PEINTURE**
- **Lot N° 04 : MENUISERIE**
- **Lot N° 05 : REVÊTEMENTS SOLS SOUPLES**
- **Lot N° 06 : PLOMBERIE / SANITAIRES**
- **Lot N° 07 : ELECTRICITE**
- **Lot N° 08 : CHAUFFAGE**

3. Intervenants

- La maîtrise d'œuvre est assurée par :

La Société DC4 Bâtiment.

- La mission de coordonnateur, en matière de sécurité et de santé des travailleurs est confiée à :

La société Cabinet VERLIAT.

1, rue du champ de foire

18290 MAREUIL SUR ARNON

Tel : 02.48.69.80.95

E-mail : cabinet.verliat@orange.fr

4. Délais d'exécution

4.1. Délais d'exécution :

Les délais d'exécution sont communs à tous les lots du marché.

Les prestations seront exécutées dans le délai de 14 mois à compter de la notification du marché. Les délais d'exécution des prestations de chacun des lots sont fixés selon un calendrier de livraison contractuel signé par les parties et notifié par ordre de service.

5. Montant de l'offre

Le marché est passé à prix ferme actualisable. Les conditions de variation des prix sont définies dans le CCAP.

Elle correspond à la solution de base :

Pour le lot n° 01 - DEMOLITION / MAÇONNERIE

Les prestations seront rémunérées par application d'un prix global et forfaitaire égal à :

Montant € H.T. :

Montant € H.T en lettres :

Montant de la T.V.A. au taux de 20,0 % :

Montant € T.T.C. :

Montant € T.T.C en lettres :

Pour le lot n° 02 – CHARPENTE / COUVERTURE

Les prestations seront rémunérées par application d'un prix global et forfaitaire égal à :

Montant € H.T. :

Montant € H.T en lettres :

Montant de la T.V.A. au taux de 20,0 % :

Montant € T.T.C. :

Montant € T.T.C en lettres :

Pour le lot n° 03 – PLATRERIE / ISOLATION / PEINTURE

Les prestations seront rémunérées par application d'un prix global et forfaitaire égal à :

Montant € H.T. :

Montant € H.T en lettres :

Montant de la T.V.A. au taux de 20,0 % :

Montant € T.T.C. :

Montant € T.T.C en lettres :

Pour le lot n° 04 – MENUISERIE

Les prestations seront rémunérées par application d'un prix global et forfaitaire égal à :

Montant € H.T. :

Montant € H.T en lettres :

Montant de la T.V.A. au taux de 20,0 % :

Montant € T.T.C. :

Montant € T.T.C en lettres :

Pour le lot n° 05 – REVÊTEMENTS SOLS SOUPLES

Les prestations seront rémunérées par application d'un prix global et forfaitaire égal à :

Montant € H.T. :

Montant € H.T en lettres :

Montant de la T.V.A. au taux de 20,0 % :

Montant € T.T.C. :

Montant € T.T.C en lettres :

Pour le lot n° 06 – PLOMBERIE / SANITAIRES

Les prestations seront rémunérées par application d'un prix global et forfaitaire égal à :

Montant € H.T. :

Montant € H.T en lettres :

Montant de la T.V.A. au taux de 20,0 % :

Montant € T.T.C. :

Montant € T.T.C en lettres :

Pour le lot n° 07 – ELECTRICITE

Les prestations seront rémunérées par application d'un prix global et forfaitaire égal à :

Montant € H.T. :

Montant € H.T en lettres :

Montant de la T.V.A. au taux de 20,0 % :

Montant € T.T.C. :

Montant € T.T.C en lettres :

Pour le lot n° 08 – CHAUFFAGE

Les prestations seront rémunérées par application d'un prix global et forfaitaire égal à :

Montant € H.T. :

Montant € H.T en lettres :

Montant de la T.V.A. au taux de 20,0 % :

Montant € T.T.C. :

Montant € T.T.C en lettres :

6. Sous-traitance

- Le titulaire n’envisage pas de sous-traiter l’exécution de certaines prestations.
- Le titulaire envisage de sous-traiter l'exécution de certaines prestations :

Le tableau ci-après indique la nature et le montant des prestations que le titulaire, mandataire ou cotraitant envisage de faire exécuter par des sous-traitants payés directement, les noms de ces sous-traitants ; le montant des prestations sous-traitées indiqué dans le tableau constitue le montant maximal de la créance que le sous-traitant concerné pourra céder ou présenter en nantissement.

Le titulaire annexe au présent acte d'engagement, les actes spéciaux de chacun des sous-traitants. Chaque annexe constitue une demande d'acceptation du sous-traitant concerné et d'agrément des conditions de paiement du contrat de sous-traitance, demande qui est réputée acceptée par la notification du contrat et qui prendra effet à la date de notification.

Entreprise :

Objet de la prestation :

Dénomination du sous-traitant devant exécuter la prestation :

Montant de la prestation H.T :

Montant de la prestation T.T.C

7. Avances et règlement des comptes

7.1. Avances :

Le marché fait l'objet d'une avance dans le cadre de la réglementation en vigueur et dans les conditions définies à l'article "Avance" du CCAP, sauf renonciation expresse des bénéficiaires, indiquée ci-dessous.

Le taux de l'avance est fixé à 5 % du montant du marché.

Prestataire unique :

- Accepte de percevoir l'avance
- Refuse de percevoir l'avance

Sous-traitant :

- Accepte de percevoir l'avance
- Refuse de percevoir l'avance

L'avance sera versée et résorbée dans les conditions fixées par le CCAP qui détermine également les garanties à mettre en place par la ou les entreprises.

En cas d'acceptation et conformément à la réglementation en vigueur et en présence de sous-traitants, la somme due au sous-traitant sera déduite de la part du titulaire.

Le montant de l'avance sera versé dans un délai de 30 jours.

7.2. Règlement des comptes :

Le délai maximum de paiement de l'avance est de : 30 jours, à compter des dates suivantes :

- Demande du titulaire comportant la garantie le cas échéant dans les conditions et limites fixées au CCAP
- Date de fourniture de la garantie le cas échéant selon prescriptions au CCAP

- Le délai maximum de paiement des acomptes, des règlements partiels définitifs éventuels et du solde est de : 30 jours, à compter de la réception de la facture (demande d'acompte).

- Le taux des intérêts moratoires est fixé au CCAP.

Désignation du titulaire du compte :

Nom de l'entreprise :

Raison sociale :

Adresse :

Code postal et ville :

Relevé d'identité bancaire :

Code établissement :

Code guichet :

8. Identification du pouvoir adjudicateur

Nom de la personne publique : **Commune de VEREAUX**

Adresse : **Mairie – 6 Route de Sancoins – 18600 VEREAUX**

Personne habilitée à donner les renseignements prévus à l'article 109 du CMP : M. Lamouroux Jean-Claude

Copie de l'original, délivrée en exemplaire unique pour être remis à l'établissement de crédit, en cas de nantissement ou cession consentie dans les conditions de l'article 106 du Code des marchés publics.

Comptable public ou Organisme chargé du paiement : Centre des Finances Publiques de Saint Amand Montrond, 8 rue Marengo 18200 Saint Amand Montrond.

Les cessions de créance doivent être notifiées ou les nantissements signifiés à l'organisme désigné ci-dessus.

Maître d'Œuvre : Société DC4 Bâtiment, Rue des violettes 18200 ORVAL

9. Pièces à produire

En cas d'attribution du marché, le candidat unique ou chaque sous-traitant s'engage à produire, à la conclusion du contrat, et tous les 6 mois pendant son exécution, les pièces mentionnées aux articles D 8222-5 ou D 8222-7 et 8 et D 8254-2 à 5 du Code du travail ainsi que les attestations et certificats délivrés par les administrations fiscales et sociales et organismes compétents.

Le candidat unique ou chaque sous-traitant s'engage également à produire, tous les 6 mois jusqu'à la fin de l'exécution du marché, les pièces mentionnées aux articles D 8222- 5 ou D 8222-7 et 8 et D 8254-2 à 5 du Code du travail.

Le candidat établi dans un Etat autre que la France produit un certificat établi par les administrations et organismes du pays d'origine. Lorsqu'un tel certificat n'est pas délivré par le pays concerné, il peut être remplacé par une déclaration sous serment ou, dans les Etats où un tel serment n'existe pas, par une déclaration solennelle faite par l'intéressé devant l'autorité judiciaire ou administrative compétente, un notaire ou un organisme professionnel qualifié du pays.

Les documents établis par des organismes étrangers sont rédigés en langue française ou accompagnés d'une traduction en français certifiée conforme à l'original par un traducteur assermenté.

Si l'attribution a lieu l'année suivant celle pendant laquelle le candidat attributaire a remis l'enveloppe contenant sa candidature ou son offre, les attestations d'assurance civile professionnelle et civile décennale en cours de validité, seront à remettre dans le délai mentionné dans le règlement de la consultation.

Le candidat est informé de ce que la non production de ces pièces emportera rejet de son offre et son élimination ou résiliation du contrat.

Fait en un seul original,

A

Le

Mention(s) manuscrite(s)

“Lu et approuvé”

Signature(s) du ou des prestataires

10. Acceptation de l'offre

La présente offre est acceptée.

Le (s) sous-traitant(s) proposé ci-dessus est (sont) accepté(s) comme ayant droit au paiement direct dans les conditions indiquées.

A

Le

Le représentant du pouvoir adjudicateur habilité à signer :

ANNEXE A L'ACTE D'ENGAGEMENT EN CAS DE SOUS-TRAITANCE

Demande d'acceptation d'un sous-traitant et conditions de paiement du contrat de sous-traitance

- titulaire : .....

-
objet : ....
.....

PRESTATIONS SOUS TRAITEES

- Nature : .....
- Montant HT .....

SOUS TRAITANT

- Nom, raison ou dénomination
sociale ....
.....
- Entreprise individuelle ou forme juridique de la
société ....
.....
- N° d'identité d'établissement (SIRET) .....

- N° d'inscription au registre du commerce des sociétés ou du répertoire des
métiers .....
- Adresse .....

- Compte à créditer (établissement de crédit, agence ou centre, n° de
compte) .....

CONDITIONS DE PAIEMENT DU CONTRAT DE SOUS-TRAITANCE

- Modalités de calcul et de versement des avances et acomptes .....

- Date (ou mois) d'établissement des prix .....

- Modalités de variation des prix .....

- Stipulations relatives aux délais, pénalités réfactions et retenues diverses ....
.....

L'entreprise titulaire L'entreprise sous-traitante